



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 12 DEL 15/01/2026	OGGETTO: Lavori di “Intervento di nuova pavimentazione delle strade comunali. CUP J27H24002020004” – Liquidazione saldo per incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Determina di Liquidazione - saldo
Registro Generale N. 22 DEL 19/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciannove**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CIG: B794E41995

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 20/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali in sostituzione dell'Arch. Pasquale Maiella;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- che questa Amministrazione ha in avvio l'esecuzione di due interventi all' interno del territorio comunale:
 - o lavori di “Realizzazione di nuovo tratto rete fognaria Via dei Mille condotta in attraversamento linea ferroviaria esistente Avella - Sperone CUP: J22E24000190004”;
 - o lavori di “Intervento di nuova pavimentazione delle strade comunali. CUP J27H24002020004”;
- che con Determina Dirigenziale settoriale N. 155 del 06/05/2025 Registro Generale N. 245 DEL 06/05/2025 si approvava il progetto di esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico, per i lavori di “Realizzazione di nuovo tratto rete fognaria Via dei Mille condotta in attraversamento linea ferroviaria esistente Avella – Sperone - CUP: J22E24000190004”;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 87 del 24.06.2025 si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Aristide Costanzo quale dipendente dell'Ufficio Tecnico per i lavori di “Intervento di nuova pavimentazione delle strade comunali. CUP J27H24002020004”;
- che risulta necessario procedere con le opportune notifiche preliminari e la nomina di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con sopralluoghi in cantiere e verbalizzazioni;

ACCERTATA l'impossibilità di poter espletare le attività descritte utilizzando le risorse umane disponibili all'interno del settore in quanto i dipendenti comunali abilitati sono impegnati in compiti di istituto, è pertanto necessario affidare l'incarico a un tecnico esterno;

PRESO ATTO:

- che la modalità di affidamento del predetto servizio è da individuarsi nell' **Accordo Quadro** da stipularsi con un unico operatore, ai sensi dell'art.59 del D. Lgs 36/2023, data la natura specialistica dei servizi oggetto dell'affidamento, al fine di ottimizzare la procedura di affidamento e ridurre i tempi e i costi di aggiudicazione;

VISTO l'art. 14 e 50 del D.Lgs. 36/2023 che elenca le soglie comunitarie ed i relativi contratti sottosoglia;

DATO ATTO:

- che l'importo dei corrispettivi a base d'asta da corrispondere per l'espletamento del servizio ammonta a complessivi € 8.900,00 oltre IVA ed oneri se dovuti;
- E pertanto, l'importo massimo dell'Accordo Quadro, posto a base di gara è pari ad € 8.900,00 oltre IVA ed oneri se dovuti, ed è inferiore alla soglia indicata dall'art. 14 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

- Con Determina n. 241/2025 si è proceduto ad affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei progetti: "Realizzazione di nuovo tratto rete fognaria Via dei Mille condotta in attraversamento linea ferroviaria esistente Avella - Sperone CUP: J22E24000190004" e "Intervento di nuova pavimentazione delle strade comunali. CUP J27H24002020004" all'operatore economico "Ing. Pasquale Pescione", P.IVA: 02506510649, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 45, Avella (AV), per un importo di € 8.850,00 oltre € 354,00 per cassa al 4% e oltre € 2036,32 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 11.228,88;
- Con Determina Dirigenziale N. 371 DEL 17/10/2025 Rgs N.577 del 20/10/2025 si e' proceduto a liquidare la fattura n. FPA 13/25 del 07.10.2025, acquisita al prot.n. 10882 del 07.10.2025, dell'importo pari ad € 5.785,73 di cui € 4.742,40 di imponibile ed € 1.043,33 di iva, emessa dall'operatore economico "Ing. Pasquale Pescione", P.IVA: 02506510649, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 45, Avella (AV), quale acconto per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei progetti: "Realizzazione di nuovo tratto rete fognaria Via dei Mille condotta in attraversamento linea ferroviaria esistente Avella - Sperone CUP: J22E24000190004"

PRESO ATTO che:

- il CIG della gara in oggetto è il seguente: **B794E41995**;

ACCERTATO che l'incarico di CSE per i lavori di "Intervento di nuova pavimentazione delle strade comunali. CUP J27H24002020004", è stato espletato con professionalità ;

VISTA la fattura n. FPA 01/26 del 13/01/2026, acquisita al prot.n. 00515 del 13.01.2026, dell'importo pari ad € 4.463,68 onnicomprensivo, emessa dall'operatore economico "Ing. Pasquale Pescione", P.IVA: 02506510649, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 45, Avella (AV), per il saldo dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del progetto "Intervento di nuova pavimentazione delle strade comunali. CUP J27H24002020004";

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

ACQUISITO per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, reso dal responsabile del settore finanziario, che di seguito sottoscrive

DETERMINA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determina

DI LIQUIDARE a fattura n. FPA 01/26 del 13/01/2026, acquisita al prot.n. 00515 del 13.01.2026, dell'importo pari ad € 4.463,68 onnicomprensivo, emessa dall'operatore economico "Ing. Pasquale Pescione", P.IVA: 02506510649, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 45, Avella (AV), per il saldo dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del progetto: "Intervento di nuova pavimentazione delle strade comunali. CUP J27H24002020004";

DI SUBORDINARE il pagamento della a fattura n. FPA 01/26 del 13/01/2026, acquisita al prot.n. 00515 del 13.01.2026, dell'importo pari ad € 4.463,68 onnicomprensivo, emessa dall'operatore economico "Ing. Pasquale Pescione", P.IVA: 02506510649, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 45, Avella (AV), per il saldo dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del progetto "Intervento di nuova pavimentazione delle strade comunali. CUP J27H24002020004" all'accredito della somme da parte della "Cassa Depositi e Prestiti";

1. DI DARE ATTO che alla spesa onnicomprensiva di € 5.443,15, relativa al servizio professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi in oggetto è imputata al capitolo così come di seguito specificato:

- Capitolo: 3102.2 per l'ammontare di € 5.443,15;

2. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, di pubblicarla all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
4. **DI DARE ATTO, inoltre, che:**
 - il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Pasquale Maiella;
 - per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il Codice CIG : **B794E41995**;
 - di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs. 33/2014;
 - che l'avviso sarà pubblicato per la durata di 10 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente;
 - ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;
5. **DI DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti lavori, e forniture;
6. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 19/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 15/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per i lavori di "Realizzazione di nuovo tratto rete fognaria Via dei Mille condotta in attraversamento linea ferroviaria esistente Avella - Sperone CUP: J22E24000190004" e per i lavori di "Intervento di nuova pavimentazione delle strade comunali. CUP J27H24002020004"

CIG: B794E41995 **CUP:****Descrizione Capitolo:** PAVIMENTAZION STRADE INTERNE**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.04.002	8.1	3102.2		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
480	€ 5.443,15	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** PESCIONE PASQUALE - **Progressivo Fornitore:** 3408**Codice Fiscale:** PSCPQL79E19A509T **P.Iva:** 02506510649**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
28	4.463,68	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

PESCIONE PASQUALE

Avella (AV), 19/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 19/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 19/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 42, e vi rimarrà fino al 03/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 22 del 19/01/2026;

Oggetto: Lavori di “Intervento di nuova pavimentazione delle strade comunali. CUP J27H24002020004” – Liquidazione saldo per incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Determina di Liquidazione - saldo

Avella (AV), 19/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella